

פא:

עין משפט נר מצוה

לא א מיי פכיו ש טושע
שם עקיף א:
לב ב מיי פכיו מהל שנת
הלכה ב כמל לאין סה
טור וטוער אריח סימן שיב
טק עף:
ג מיי שם פ"ח הלכה א
ופסק י הלכה י:
לך ד שם עקיף ג:
לר ה מיי פ"ח שם הלכה
ג:
לך ו שם הלכה ד:
לז ז מיי פכיו שם הל' ה
טושע אריח סימן שיב
טק עף ד:

מוסף רש"י

משלפניו. ממה שפניו
בבית (בצ"ח דב). וטממה.
ענפר (ענפר ענ). משום
חורש. שטעפר שמללשה
בו הי כפי לוריעה וסשה
לקרע ליות מרע עם
השדה (שם). הלכה כסתם
משנה. רבי ארי מירר
המנהג וסללה דברי חסם
וישרו צעניו שאלן סתם
ולא הויר שם אומרו ענין
כדי עלא ווי שנייה מיי
לשון ונחלן כלליו נטנו מפי
המרוקן ועשו כמחוק (בצ"ח
ב). חופף. שפני נמה וטול
(ענפר ו) א: כמז (דברים)
לשון חופף עליו כל חסם,
לשון מגדל. ונלש"ן פריד"ר
(נודר עב). ומפספס. מנפץ
שעני. דכין דלתי ממשין
מותר (ענפר ו) א: שםפירד
שניומו וז מוז (נודר שם).
אוחבן הדידיו. היטיוני
עמם כפסיה (וויזין קה).
אמרה איזי מילתא. לשם
של מכשפת (שם). אמרי
איננו מילתא. קן תן הי
כקלין כדבר ועושן להלל
עלמם מיד המכשול. ואיכא
דלמתי שאליו שם. ולא
מוכחא מילתא (שם). מאי
איבעדי לבו. דלח מכשפת
שולטת כסם שאלת שמוקין
ככל דכד הקשה לן (שם).

מוסף תוספות

א. רבינא מהא. מפי
הלש"ן. ב. דרומנין דבעי
לפטור טפי בחולין
מלהבלות אחריי לגג. ח'
הר"ן. ג. דרילמא לא התירו
אלא בבית הכסא והכסא
דחוק מביתו שלא היה
יכול להכין מאתמול
בנינים אבל בסטור רבירי
או שהוא בבית או שבת
לא ליפנות בבגד דילמא לא
התירו. שטת להר"ן. ד. או
דילמא לא שנת. שטת
להר"ן. ו. כשום סבור
הביתות. ח' הר"ן. ז. ואע"פ
שכבודו הבריות הוא
להסיר הבשר שבין שיניו,
וטעמא. ענינא. ז. ונשני
על דאפי' על גגא אי
קביות מקום לבית הכסא
שיכול להזקין מאתמול
שמו יקחום בני הבית.
מוס' הלש"ן. ח. כסתם כזה.
זא. דאין לנו לומר שחור
בו רבי מפסקו עד שנראה
בפירוש. מוס' פ"ח שם מנ:

רבינו חננאל

וכי שרת רב חסדא
להעלות אחריי אבנים לגג
דקאמר גרול כבוד רבירות.
אימתיב רבינא למרימר
[מיהא דתני] וחכ"א אינו
נוטל קיסם לחצות בו
שינוי אלא מן האבוס של
בהמה, מאי טעמא מפני
שהוא מוכן. [נ"א: כלומר
מן המקום שדורכן לקיסם].
הכא נמי לא יטול [נ"א:

טלטל] אבנים לקינוח אלא מרשות שנפנה בו, ולא יעלה לגג. [נ"א: אלא מן האבוס במקום שמוכן לבית הכסא אבל לגג לא].
א"ל מרימר ב"ה השתא, [ותנן] אדם קובע מקום לסעודה, ומאי ליתיה התם לאו מוכן הוא, אבל בית הכסא לא היה רגילין
לקבעיה תלי מקום, והלכין מן כל היכא דשקיל מוכן הוא. [נ"א: ומשני הכי השתא, התם אדם קובע מקום לסעודה, כל היכא
דצריך אדם לנקיבו נפנה שם. הילכין צאי' לגג מוכן הוא איתו מקום]. אמר רב הונא אסור לפנות בשדה גינה [נ"א: הניח] בשבת.
פירוש גינה, ורשעה, דכתיב גיור לבס ינחיה נר[ח] שנה ודורע שוים. מ"ט אי משום (רדשא) [דרשא] שלא יזיק אצל בעל השדה,

מהו להעלותם לגג. פי' בקונט' מי חיישין לטרחא ימירתא וקשה
לר"י א"כ הא דפריך^א ו) דאסור לטול קיסם משלפניו מיקשי
לכולה שמעתין דשרי לנטול אבנים מקוחלות^ב ונראה לר"י דהכא
מצביא ליה^ג משום דבית הכסא קרוב על הגג ויכול להכין שם מע"ש^ד
ומהדר ליה דלפ"ה שרי^ה ולהכי פריך
לוי ו) דאסור לנטול קיסם משלפניו^ו
לפי שהיה יכול להזקין מאתמול^ז אבל
אכולה שמעתא לא מצי פריך שדרכן
היה לפנות בשדה ובית הכסא רחוק
ולא לטרחיה רצנן להכניס שם מע"ש
וגם אם יזמינס שמה יקחם אחר^ח:
וחכמים אומרים לא יפול אלא
מן האבוס בו. נראה

לר"י דלאו דוקא מן האבוס אלא מן
הראוי לאבוס דליכא למימר דכשאינו
באבוס אסור דנטל אגב קרקע דהא
מנן בהמצא כדי יין (בבא דף ג.)
וחכמים אומרים מגבצ משלפניו
ומדליקן אלמא לאו צטל הוא הוא ולא דלא
שרו בקיסם לחלות שינוי אלא להדליק
משום דסברי לא יתנו עזיס אלא
להסקה אצל דצבר הראוי לאבוס
במהה שרי אפי' לחלות שינוי ור"א
דאמר התם נוטל אדם קיסם משלפניו
לחלות שינוי ומגבצ מן החצר ומדליק
כבר דמה שצבית מוכן לכל מה שיראה
אפי' לחלות שינוי אצל שנחצר אינו
מוכן אלא להסקה:

והניחו ע"ג יתדות מיחייב משום
תורש. האי מיחייב מכת

מנדות מדרכנן כדפירש בקונטרס
מדשרי ריש לקיש וקשה לר"י דאמר'
כפ"ק דגיטין (דף ק:) א"ר יוחנן עזין
נקוב המונע ע"ג יתדות בלאו למחלוקת
ר"י ורבנן דלר"י פטור מן המעשר
כדמפלגי בין ספינה גוששת לשאינה
גוששת ולרבנן חייב אמר רבא דילמא
לא הוה ע"כ לא קאמינן רבנן אלא
דספינה דלא מפסיק אויר אבל עזין
דמיפסיק אוירא אפילו רצנן מודו
הא בשמעתינן חשבינן ליה כמחוצר
מדאורייתא אפי' הניחו על גבי יתדות
ולא מיחייב משום מולש אלא מדרכנן
ונראה לר"י דשמעתין לא סברה
דחויא דרבא דהסת' א:

והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם בסתם
משנה בו. וא"ת והא

בהגול קמא (ב"ק קב.) ובפ"ק דמס'
ע"ז (דף י.) אמר צתרי מסכתות אין
סדר למשנה והכא סתם צנויר
ופלוגמא צפרק שני דביצה^א (דף כג):
ר' יהודה אומר כל הכלים אין נגררין
חוק מן העגלה שצובשת ואין הלכה
כסתם^ב דשמן סתם ואח"כ מחלוקת
היא ואין לומר דלר' יוחנן אפי' סתם
ואח"כ מחלוקת הלכה כסתם דהא

מסקינן בהחולץ (ביבמות מב.) אליצא
דר' יוחנן דרמי לך לא מש לקיימיה סתם ואח"כ מחלוקת היא ואין
הלכה כסתם ותיזן רבינו שמואל מוורדון^ג צמחחלוקת ואח"כ סתם
צחדא מסכת לכ"ה הלכה כסתם כדפירש בפ"ק דמס' ע"ז (דף

י.) צא דפסיק כר"י דכל המשנה ידו על המחלוקת פסיק
מחלוקת ואח"כ סתם הוא אצל צתרי מסכתות^ד כל האמוראי סתמי
דאין הלכה כסתם ור' יוחנן אית ליה דלפ"י צתרי מסכתות הלכה
כסתם או סתם צמתני' ומחלוקת צברייתא דמסתמא סתם לצסוף^ה א'
וינוה אליצא דרבי יוחנן כדלמנר בלאו טרפות (חולין דף מג.):

הדרן עלך המוציא יין

נכרית היתה: אמרה מילנא. כדשפירס ואסרתה לארצא ולא

המוציא יין פרק שמיני שבת

מהו להעלוסם אחריו לגג. אם עלה שם לפנות מי חיישין לטירחא
ימירתא או לא: **שדושה אם לא עששה.** דכתיב (דברים כב) והמעלמלם
מהם פטר לזקן ואינו לפי כבודו^א והכא נמי טלטלו דרבנן אלאו דלא
תסורי^ב אסמכוה רצנן וצמקוס כבוד הצריות נדחה: **משלפניו.** קסמינ

המוטלינן על גבי קרקע ולא אמרינן
מוקלינן נינהו: **לחלוט.** לטול הבשר
שני השניים ולחלות ביניהן: **מן**
האבוס. שהוא מוכן. אלמא העמידו
דצריהס צמקוס כבוד הצריות
שפעמים שגראה מצחון וגנאי הוא
לו: **הסם אדם קובע לפעודה.** והיה
לו להכין שם מאתמול: **הכא אדם**
קובע לנה"כ. צממיה. פעמים שמואל
אדם שם והולך נחלות אחר. בית
הכסא לא היה מצוי להם צממיה:
שהיו דרין צממיהן צעלייה מפני דוחק
טורה. יצא וצב' כל כצמר
וחולין דף קס דהא שני פי'
זו: (א) תוב' ד"ה מזה ור'
הא דפריך מהא דאסור
לטול: (ז) בא"ד ולהכי פריך
ליה מזהא דאסור:

(את) **החרישה: משום עשבים.**
שממחת לחלוחית הניר עשבים עולין
על הצרור וכשהוא מקנה צו נחלש
מותר לקנח. דלאינו מתכוין לחלוש
ומותר דהלכה כר"ש^א: **והסולש ממנו.**
צממכין חייב דמקוס גידולו הוא
(א) אע"פ שהוא צרור ואינו עפר: **שקיל**
מעילא. ממקוס גבשושית: **ושדי**
לספאי. למקוס גומא ומשהו החרישה
הוא מולדה דחורש: **צבית.** שיין
צין וזה שמשוה גומות צינן הרלעה
בין וצבדה מתקן החרישה: **מוריש**
לקיש. דלמנר מותר לקנח צו ולא
אמרינן צרור זה העשבים שעלו
מלחלוחית הקרקע הן יולאין
וכשמגביהן הוי הוא כעוקרן
מגידוליהן: **האי פרפיסא.** עזין
נקוב שערין שותלות מכפות תמרים
וממלאין אותם עפר וחלל צממה יכ"צ
או ט"ו יוס לפני ר"ה עושין כל אחד
ואחד לשם כל קטן וקטנה צבצית
וזורעים לתוכן פול המנצי או
קיענית וקויוין לו פורפיסא וזומא
וצערצ ר"ה נוטל כל אחד שלו
ומחזירו צבצית ראשו צבעה פעמים
ואומר זה תחת זה וזה תלפתי וזה
תמורתי ומשליכו לנהר: **שרי**
לטלטול. ולא אמרינן מולש הוא:
לזורך. קינוח כבוד הצריות: **חייב**
משום מולש. דלאינו נהנה שזי מרית
הקרקע. ול"נ דהאי^א חייב לאו דווקא
אלא אסור משום דדמי לתולש דאי
חייב ממש קאמר לזורך היכי שרי
רבנן אסור כרת וסקילה משום
קינוח ודומה לו צמסכתן שגהדינן
(דף פב.) הצא על הכותית חייב משום
נשג"ז דלאו מדאורייתא היא אלא

מדרבנן: **משום סכנה.** שלא יתקן צו שיני הכרכשא שהיא
תלויה צהן: **משום כשפים.** כדלקמן בשמעתינן: **השרם נימין.** שמשיר
את השעיר מפני שהוא חדוד: **דצר שאין מסכוין הוא.** ושמעתין ליה
לר' יוחנן דלמנר דצר שאינו מתכוין מותר לקמן בשמעתינן: **לא**
מיציעא כחול. שאין אסור טלטול צבריות דאסור לקנח כחוס
משום כשפים שהרי יכול לקנח צברור: **אצל צצבה הואיל ואיכא**
פורס כלי עליו. לחמות צו אור או לחשוף מים מגבא^א אימא שפיר
דמי דמוטצ שיקנה צו מלטלטל צרור: **קמ"ל.** דלא אי משום
סכנה אי משום כשפים: **חופף.** מחליק שערו: **ומפספס.**
קריפ"ר: **אצל לא סורק.** צמסרק דודאי משיר שיער ומודה
ר' שמעון צפסיק רישיה ולא ימות אצל חופף ומפספס פעמים
שאינו משיר וכשמשיר דצר שאין מתכוין מותר: **מטרוניסא.**
זזה ממקומה: **אמרי איננה מילנא.** על ידי שם טורה (א):

דלא

[והיה מונח שם] בזמן שמניחו על גבי קרקע הרי הכינו במקום שמתחבר לקרקע, ונמצא חייב משום נטע. [נ"א: ואומר רב פפי
כמו צרור. ודחינן צרור לא התירו בו אלא לצורך משום הבריות, אבל פרפיסא שלא לצורך אסורא. ואם הוית רבינא ארעא
דורעים עליה ושיקל מן ארעא ואתבה אסיכי וכו', חייב, ומשום תולש, שחבניה מן הדורעים שיעליה ואתה ביהדות, נמצא
שתלש דורעים מן הקרקע. וכן אם מונחת ביהדות והורידה והושיבה בארץ חייב משום נטע שנמצא שחולל ופשוטה היא].

מסורת הש"ס

(א) [לקמן ד: ע"ש וז"ל,
(ב) צביל לב. ע"ש חופספס
דביצה פ"ב, א] לעיל כג: ע"ש,
(ד) י"ב מילא, א] [לעיל מו.
וז"ל, א] (א) לעיל נ: מיר מה,
(א) חולין קה: (א) צ"ח ל.,
(א) [דברים י"א, א] [לעיל כב,],
(א) [נפי' אמר איננו וכו' שם
מוס', סוכה לו: ד"ה צבבת
שלהם, א] [שם אלא ר'
ויזל, א] [נפי' מוס' גיטין ו:
ד"ה דילמא, א] [ועי' מוס'
עירובין ג: ד"ה לא תימא וכו'
מתנא על נכון,]

הנהרות הב"ח

(א) ישי"י ד"ה ומהלם ממנו
וכי' גידולו הוא (ואפי' וכו'
עפר) תחת' וצ"ב ס"א אינו:
(ב) ד"ה אמר איננו וכו' שם
טורה. יצא וצב' כל כצמר
וחולין דף קס דהא שני פי'
זו: (א) תוב' ד"ה מזה וכו'
הא דפריך מהא דאסור
לטול: (ז) בא"ד ולהכי פריך
ליה מזהא דאסור:

גליון הש"ס

נב' ותנן גיור חופף. עי'
פ"ט מ"ו דלמלא כר"ש
ס"ס: רש"י ד"ה חייב משום
תולש מולש. מיי לא דוחק
אלא אסור דלמעני לעיל דף
מ' ע"ב מלי חייב מכת
מדות:

לעני רש"י

קריפ"ר. להפירי (שערות
סבוכות) להתיר את הסכך.

רבינו חננאל (המשך)

אפילו בחול אסורא, אי
משום עשבים, והא אמר ר'א
מותר לקנח בו. אלא משום
דשקיל מן מוליא ושדי
בי ניצא, ומיחייב משום
דברה. [נ"א: כיון ששרדה
היא זו וחרשיה היא ועפרה
משנה, כשנפנה דוחק עפר
ממקום כבודו למקום נמוך
וחייב כדברה דאמר החופף
גומא וכו']. [נאמר ריש
לקיש צרור שעלו בו עשבים
מותר לקנח בו בשבת, ואם
תולש חייב חטאת]. אמר
רב פפי שמע מינה מדרי'ל
היא פרפיסא שיי לטלטלה
אזיכ' פרפיסא, אפי' פרפיסא,
פיס' גדול, כהאי דאמרין
אחרון מאי פיס א"ר
ויזא (קרישין) [קרישין]
בבלייתא דרורעין עליו
דורעין בשמים וזולתו
צרימחין, והוא עפר דבוק
חזק כאבן ופרים ורובים
עליו צמחיסין, ודומה לצרור
שעלו בו עשבים. ולשון
(פרס') [פר] דהכא מלשון
פרס' ככפני יונה, אף הורע
הצמח עליו נקרא פר,
וזהו פרפיסא. וכיון דקא
אמר ר"ל מותר לקנח בו,
קא שמעת מינה רב פפא
דשרי לטלטלה. מתקיף לה
רב כהנא אם אמר לצורך
יאמרו שלא לצורך, הא
קאמר ר"ל מותר לקנח אבל
לטלטלי שלא לצורך לא
שרי, והלכין לא צריכין
לרב פפא. אמר אביי האי
דריבסא הואיל ואתא לידן
נימא ביה מילתא, היה מונח
ע"ג קרקע והניח על גבי
יתדות חייב משום תולש,
כי כשזורעין אותו עושין
לו מקום כמו כן, או
כמו שוליים שיושבו עליו
שיעור שנתו [עליו] ע"ג
קרקע, ואפשר שהוא משרש
שם ומתחבר לקרקע. וכיון
[נ"א: ויבזון] שמניחו ע"ג
הרי הוא מעבירו
מקום שמתחבר ומתחייב
משום תולש. אבל אם ורעו
מניקרא להניחו ע"ג יתדות

וכי' שרת רב חסדא
להעלות אחריי אבנים לגג
דקאמר גרול כבוד רבירות.
אימתיב רבינא למרימר
[מיהא דתני] וחכ"א אינו
נוטל קיסם לחצות בו
שינוי אלא מן האבוס של
בהמה, מאי טעמא מפני
שהוא מוכן. [נ"א: כלומר
מן המקום שדורכן לקיסם].
הכא נמי לא יטול [נ"א:

(א) עין עירך עכר פספס.